

1501124-37.2020.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2127253/2020 - DEL.POL.CAJATI, 11560005 - DEL.POL.CAJATI, 600/20/101 -

DEL.POL.CAJATI, 601/20/101 - DEL.POL.CAJATI, 2127253 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501124-37.2020.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501124-37.2020.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2127253/2020 - DEL.POL.CAJATI, 11560005 - DEL.POL.CAJATI, 600/20/101 -

DEL.POL.CAJATI, 601/20/101 - DEL.POL.CAJATI, 2127253 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO SERAFIM GAUGLITZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ALESSANDRO SERAFIM GAUGLITZ foi denunciado como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, c.c. com o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 25 de maio de 2020, por volta das 17:10 horas, na Rua João Felizardo, nº789, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, adquiriu e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 06 (seis) Eppendorfs de cocaína com peso líquido de 06 (seis) gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 66/67.

Resposta à acusação, às fls. 114/117.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações

finais.

É o relatório, passo a decidir.

A hipótese é de desclassificação para o tipo previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo pericial de fls. 74/77.

Em Juízo, os policiais militares relataram que durante patrulhamento avistaram o acusado em local conhecido pelo tráfico. Ao abordá-lo, realizaram busca pessoal, localizando os entorpecentes.

O réu, por sua vez, afirmou que os entorpecentes seriam destinados ao seu consumo, versão que se coaduna com a quantidade de droga apreendida.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares não oferecem a certeza necessária quanto à caracterização da traficância.

Assim, diante do conjunto probatório, é de rigor a desclassificação nos termos acima mencionados e, decorridos mais de dois anos da data do recebimento da denúncia, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, com fundamento no art. 30, da Lei 11.343/06, c/c art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Determino a destruição das drogas apreendidas.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 15 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA